

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๔๗/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๔๗/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรเจตน์ ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดัง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๗/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๑๐๗/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตุ้ ตำบลคลองกระดัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖,๗๐๐ เมตร งานปรับเกรดแต่งพื้นทางเดิม ๒๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘,๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น งบประมาณ ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ หรือภายใน ๑๒๐ วัน และกำหนดจ่ายค่าจ้างทั้งสิ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ขณะทำสัญญาผู้ฟ้องคดีมอบเงินสดจำนวน ๙๙,๘๕๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี



/เพื่อเป็น...

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งส่งมอบงานพร้อมขอรับเงินค่าจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำข้อพิพาทเสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๒๗/๒๕๕๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพราะเอกสารแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ไม่ใช่เอกสารที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกันแถลงสละสิทธิในการดำเนินกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทในชั้นอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่าย โดยจะใช้สิทธิทางศาลต่อไป สถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาต ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายอันเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันฟ้องคดีนี้ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๒๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน ๒๓๖,๓๑๑.๖๒ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระทั้งสิ้น ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่อาจบังคับผู้ถูกฟ้องคดีได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ นางณัชพิมพ์ บุญโชติ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดัง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดัง และได้รับรายงานจากสภาดำรงโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดังว่า ได้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการสัญจรในหมู่บ้านต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย และประมาณการก่อสร้าง แต่เนื่องจากในแต่ละปีมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดัง ที่ พช ๗๒๑๐๑/๖๐๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



/ผ่านอำเภอสรีเทพ...

ผ่านอำเภอศรีเทพ ต่อมา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สิบตำรวจโท ประจักษ์ ได้รับแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จากสำนักงานคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามใบตัด GFMS ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่ามียกงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินงานตามโครงการได้ จึงดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และต่อมาได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจริง เนื่องจากสิบตำรวจโท ประจักษ์ นำเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนงบประมาณมาแสดง โดยอ้างว่าได้รับมาจากนายณัฐพล พรรณศรี เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่เมื่อไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเอกสารและหนังสือที่สิบตำรวจโท ประจักษ์ นำมาแสดงทั้ง ๕ ชุด ไปสอบถามข้อเท็จจริงที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทราบว่าไม่มีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ส่วนนายณัฐพลเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจริง แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งให้ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ที่ ๑๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และต่อมามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง สิบตำรวจโท ประจักษ์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากนั้นจึงออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ที่ ๗๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ออกจากราชการ สำหรับในส่วนเอกสารหลักฐานการจัดสรรงบประมาณนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีขอเรียกร้องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิสูจน์ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการพิสูจน์และหาผู้รับผิดชอบกรณีดังกล่าว

ขอให้ศาลเรียกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วม เพราะเหตุเกิดจากหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อช่วยหาแนวทางวิธีการงบประมาณจากส่วนกลางช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ดำเนินโครงการและประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้ว นอกจากนี้ ขอให้เรียกสิบตำรวจโท ประจักษ์ และนายณัฐพล เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์กรณีผู้ถูกฟ้องคดี



/อ้างว่า...

อ้างว่าได้รับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน และอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๕ จำนวน ๑๑๒ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๑,๔๒๕,๒๐๐ บาท จากนายณัฐพล พรรณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ รวม ๔๗ สัญญา ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว ๒๓ สัญญา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพียง ๑ โครงการ คือ โครงการชุดสระร่องแพ็บ ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสรวง งบประมาณ ๑,๙๒๒,๐๐๐ บาท ซึ่งแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๘๙๔๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงมีหนังสือให้จังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รับรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า สืบตำรวจโท ประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และปฏิบัติหน้าที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ได้ปลอมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๕ ฉบับ โดยนำมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเพื่อใช้เป็นเอกสารราชการและนำไปหลอกลวงผู้มีอาชีพรับจ้าง จนมีการจัดทำสัญญาจ้าง ตลอดจนรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดี จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีเทพ เพื่อดำเนินคดีอาญา กับผู้เกี่ยวข้อง ยกเลิกสัญญาทั้ง ๔๗ สัญญา คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสืบตำรวจโท ประจักษ์ สำหรับกรณีนายณัฐพล ข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการ



/สอบสวนวินัย...

สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนายณัฐพล ฐานละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเห็นสมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีพฤติการณ์ส่งหนังสือที่ไม่ใช่เอกสารแท้จริงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แก่สภามหาวิทยาลัย ประจักษ์ รวม ๕ ฉบับทางโทรสาร จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ และได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสามเสน กรณีปลอมเอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ปัจจุบันพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้เรียกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วม และขอให้เรียกสภามหาวิทยาลัย ประจักษ์ และนายณัฐพล เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองและบุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้ได้รับผลกระทบหรือส่วนได้เสียในสัญญาที่พิพาท จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่จะเรียกหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดี

ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำคำคัดค้านคำให้การ และไม่ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาได้แล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า จากหลักฐานใบตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ประธานและกรรมการตรวจการจ้างจำนวน ๔ คน จาก ๕ คน ได้ลงนามตรวจรับงานว่าถูกต้องตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญา เพียงแต่อ้างว่าเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เพราะหนังสือแจ้งการจัดสรรโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเป็นหนังสือที่มีการจัดทำปลอมขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีจริง เห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องภายในหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องไปว่ากล่าวกันเอง ไม่อาจ



/ยกมา...

ยกมากล่าวอ้างต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นคู่สัญญาเพื่อปฏิเสธหรือประวิงเวลา การชำระหนี้ได้ และเมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสัญญาต่างตอบแทน การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านแล้วเสร็จภายในระยะเวลา และส่งมอบงานโดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่างานก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็น ผู้ผิดสัญญาต้องจ่ายเงินค่าจ้างและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน ถึงวันฟ้องคดีวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๒๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดจำนวนเงิน ๒๓๖,๓๑๑.๖๒ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาพิพาทเกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ก่อนมีการประกาศสอบราคาก่อสร้าง ลิปตำรวจโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองกระดัง ได้นำหนังสือที่อ้างว่าออกโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๕ ฉบับ คือ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีใจความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๑๒ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒๒๑,๔๒๕,๒๐๐ บาท มาใช้เป็นเอกสารราชการเพื่อประกาศสอบราคาและดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งที่แท้จริงแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมิได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณดังกล่าว และสืบตำรวจโท ประจักษ์ ได้ใช้เอกสารดังกล่าวหลอกลวงผู้รับเหมาให้เข้าประมูลงานและเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา อันเป็นการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสืบตำรวจโท ประจักษ์ และผู้เกี่ยวข้องที่รับราชการอยู่ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีคำสั่งให้ไล่สืบตำรวจโท ประจักษ์ ออกจากราชการแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีรับเอาหลักประกันคืนไปจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นพฤติการณ์ที่ถือว่าผู้ฟ้องคดี ยอมรับว่าการทำสัญญาพิพาทเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ ซึ่งการทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี เกิดจากการที่สืบตำรวจโท ประจักษ์ ดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงต้องถือว่าการลงนามในสัญญาว่าจ้างดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และมีการดำเนินการโดยมิชอบมาตั้งแต่ต้น และผู้ฟ้องคดีรู้ถึงความเป็นโมฆะดังกล่าวแล้ว สัญญาพิพาทจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ส่งมอบงานและลงทุนก่อสร้างไปตามสัญญาแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปว่ากล่าวเรียกร้องเอากับสืบตำรวจโท ประจักษ์ โดยไม่อาจอาศัยสิทธิตามสัญญาที่ตกเป็นโมฆะมาฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างและค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีผู้บริหาร มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น หากภารกิจหรือกิจการใดสามารถรอการดำเนินการไว้ก่อนและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดแจ้ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมไม่ควรกระทำหรือไม่มีอำนาจกระทำการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว จะต้องรอให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามหน้าที่ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด



/และองค์กร...

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ของสืบทารวจโท ประจักษ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ที่นำเอาหนังสือจำนวน ๕ ฉบับ ที่กล่าวอ้างว่าออกโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีผู้บริหารและอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง เป็นการก่อความผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่สามารถรอไว้ก่อนได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจน การดำเนินการดังกล่าวของสืบทารวจโท ประจักษ์ จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของราชการ สัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันหรือบังคับใช้กับผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ขอให้เรียกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วม และเรียกสืบทารวจโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ และนายณัฐพล พรรณศรี เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้นเพียงแต่มีคำวินิจฉัยว่าหน่วยงานทางปกครองและบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกเรียกเข้ามารับผิดหรือเพื่อใช้สิทธิไล่เบี้ยในคดี โดยมีได้ให้เหตุผลว่าเหตุที่ไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกเรียกหรือเพื่อใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้น เป็นเพราะไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบหรือไม่มีนิติสัมพันธ์อย่างไร ประกอบกับหากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะต้องไปว่ากล่าวและไล่เบี้ยเอากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐพล และสืบทารวจโท ประจักษ์ กรณีจึงต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งเรียกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐพล และสืบทารวจโท ประจักษ์ เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีหรือรับผิดชอบกรณีข้อพิพาทดังกล่าว อีกทั้งหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีย่อมจะมีผลกระทบต่อประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง หรือเรียกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐพล และสืบทารวจโท ประจักษ์ รับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดี หรือเรียกให้กรมส่งเสริม



/การปกครอง...

การปกครองท้องถิ่น นายณัฐพล และสืบทอดราชโท ประจักษ์ เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วม และย่อนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาไปตามรูปคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานขอจ้างโดยวิธีสอบราคา มีคำสั่งที่ ๗๑๘/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ จัดทำเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๕๕ ส่งประกาศเผยแพร่สอบราคาและรายงานการปิดประกาศสอบราคาไปยังนายอำเภอศรีเทพ ส่งประกาศเผยแพร่สอบราคาและส่งประกาศเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรการป้องกันการสมยอมราคาไปยังท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งประกาศเผยแพร่สอบราคาไปยังผู้รับเหมา รวม ๖ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงนาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวิชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครองฟ้าก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ดงน้อยประกอบงาน และห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง แต่มีผู้รับเหมาประสงค์เข้ายื่นซองสอบราคา รวม ๓ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครองฟ้าก่อสร้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ดงน้อยประกอบงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำรายงานผลการเก็บรักษาและส่งมอบซองสอบราคา และคณะกรรมการเปิดซองได้เปิดซองสอบราคาแล้วคัดเลือกผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้าง โดยนางณัชพิมพ์ บุญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง เป็นผู้ลงนาม ในฐานะผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง อีกทั้ง ข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๗๐๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ลงโทษไล่สืบทอดราชโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ออกจากราชการ เป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่สามารถนำมาใช้อ้างกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ และข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงดังกล่าวเพียงปรากฏขึ้นภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานจ้างตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ทราบมาก่อนการทำสัญญาว่าหนังสือทั้ง ๕ ฉบับ ที่สืบทอดราชโท ประจักษ์ นำมาลงรับเป็นเอกสารปลอม จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างมีเจตนาที่จะเข้าทำสัญญาจ้างด้วยความสมัครใจ มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้สัญญาจ้างตกเป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องผูกพันกันตามสัญญาจ้าง เมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนและผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญา อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานตามสัญญาจ้างแล้ว



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการนำหนังสือดังกล่าว มาลงรับเป็นคนละขั้นตอนกับการทำสัญญาจ้าง หากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จากการกระทำของสืบทารวจโท ประจักษ์ หรือผู้เกี่ยวข้องคนใด ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องไปว่ากล่าว เอากับบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเอง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่เคยให้เงินแก่ ผู้ใดเป็นค่าตอบแทนเพื่อการเข้าทำสัญญาจ้างหรือเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง จึงรับฟังไม่ได้ ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ทุจริตในการเข้าทำสัญญาจ้าง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยหยิบยก ประเด็นเรื่องสัญญาจ้างพิพาทเป็นเอกสารปลอมขึ้นกล่าวอ้างหรือโต้เถียงในศาลปกครองชั้นต้น และประเด็นดังกล่าวไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งไม่ใช่ ปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้าง ในชั้นอุทธรณ์ได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเอาหลักประกันสัญญาคืนไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้วนั้น เนื่องจากงานตามสัญญาครบกำหนดเวลาประกันผลงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และ ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยก่อนคืนเงินค้ำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พช ๗๒๑๐๑/ไม่ระบุ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับหลักประกันสัญญาคืน เนื่องจากพ้นกำหนดเวลา ประกันผลงานแล้ว โดยที่ผลงานตามสัญญาจ้างยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามสัญญา การรับหลักประกันผลงานคืนจึงเป็นเพียงการปฏิบัติตามสัญญาเท่านั้น และการคืนเงิน หลักประกันผลงานดังกล่าวยังเป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังถือว่าสัญญาจ้าง มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากยังคงปฏิบัติตามสัญญาทั้งที่ทราบแล้วว่าหนังสือ ทั้ง ๕ ฉบับ ที่สืบทารวจโท ประจักษ์ นำมาลงรับเป็นเอกสารที่ไม่ได้ลงนามโดยอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สมควรที่ศาลจะมีคำสั่ง เรียกสืบทารวจโทประจักษ์เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีหรือรับผิดชอบในกรณีข้อพิพาทดังกล่าว นั้น เมื่อสืบทารวจโท ประจักษ์ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาและไม่ได้มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถฟ้องให้สืบทารวจโท ประจักษ์ ชำระค่าจ้างตามสัญญาได้ และสืบทารวจโท ประจักษ์ ไม่อยู่ในฐานะที่จะถูกผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องไล่เบี้ยอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจจะฟ้องสืบทารวจโท ประจักษ์ ฐานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งไม่เกี่ยวกับสัญญาจ้าง อีกทั้งการที่ สืบทารวจโท ประจักษ์ ทุจริตก็เป็นเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการทำ สัญญาจ้างและเป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องไปว่ากล่าวดำเนินการกันเอง



/ไม่เกี่ยวกับ...

ไม่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่สามารถเรียกให้สืบตำรวจโท ประจักษ์ เข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจิง ที่ พช ๗๒๑๐๑/๖๐๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านอำเภอศรีเทพ และต่อมาได้รับการเสนอหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๓๓๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน และอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๕ จากสืบตำรวจโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจริง จึงมีประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตู ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้ทำสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ทำงานตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตู ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖,๗๐๐ เมตร งานปรับเกรดแต่งพื้นทางเดิม ๒๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘,๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น กำหนดเวลาเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓



/กุมภาพันธ์...

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีได้มอบเงินสดจำนวน ๙๙,๘๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวด้วย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงานและขอรับเงินตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยกรรมการตรวจการจ้างจำนวน ๔ คน จากทั้งหมด ๕ คน ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระเจิง ได้ลงลายมือชื่อนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างแล้ว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีทราบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่แจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเอกสารปลอม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยังมิได้ชำระค่าจ้างตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ค่าจ้างถึงกำหนดชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่มิได้ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นต้องพิจารณาก่อนว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่เรียกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายฉัฐพล พรรณศรี และสิบตำรวจโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ เข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการดำเนินการสอบสวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่



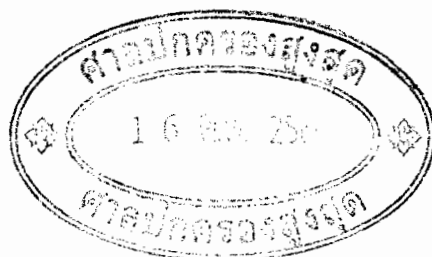
/พิเคราะห์แล้ว...

พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ ๗๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดว่า บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่กรณีอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอด ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๕๗วรรคหนึ่ง (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติว่า บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดด้วยกฎหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นนั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิไล่เบียด หรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นนั้นแพคดี หรือ (ข) โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้ว ให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การหรือในเวลาใดๆ ต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้ จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่จะเรียกให้บุคคลใดเข้ามาในคดีด้วยการร้องสอดย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาลเมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชำระค่าจ้างตามสัญญารับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตุ้ ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวย่อมมีผลผูกพันต่อคู่กรณีในสัญญาเท่านั้น สืบตำรวจโท ประจักษ์ ซึ่งมีคู่สัญญาในสัญญาพิพาท ย่อมไม่อาจรับผิดชอบตามสัญญาด้วยส่วนผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสิทธิไล่เบียดให้สืบตำรวจโท ประจักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชำระหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างไร ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ใช่สิทธิดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้มีคำสั่งเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะยกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ตามข้อ ๑๑๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น



/สำหรับ...

สำหรับความรับผิดชอบในการชำระค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น เห็นว่า มาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง จะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด คดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญา เลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานตามโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตู่ ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖,๗๐๐ เมตร งานปรับเกรด แต่งพื้นทางเดิม ๒๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘,๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น เป็นเงิน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาเริ่มทำงานภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ และกำหนด การจ่ายเงินเมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย เห็นว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระตอบแทนซึ่งกันและกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ในสัญญาเดียวกัน กล่าวคือ ในมูลหนี้ก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียอมอยู่ ในฐานะลูกหนี้ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและดำเนินการอื่น ตามที่กำหนดในสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ ส่วนในมูลหนี้ชำระค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดียอมอยู่ในฐานะลูกหนี้ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้โดยการจ่ายเงินค่าจ้างตามจำนวน ที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตู่ ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖,๗๐๐ เมตร งานปรับเกรด แต่งพื้นทางเดิม ๒๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๘,๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แจ้งส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว และภายหลังจากนั้น คณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอใบตรวจรับงานจ้างคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองกระจิงว่า ควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองกระจิงยังได้ ลงลายมือชื่ออนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการชำระหนี้ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้าง



/จำนวน...

จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เท่าที่จำเป็นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น การที่สืบตำรวจโท ประจักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีผู้บริหารและอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง โดยนำเอาหนังสือจำนวน ๕ ฉบับ ที่กล่าวอ้างว่าออกโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการก่อความผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่สามารถรอไว้ก่อนได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดแจ้ง จึงเป็นการดำเนินการโดยไม่มีอำนาจ ขัดต่อมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันหรือบังคับใช้กับผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีย่อมจะมีผลกระทบต้องงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย นั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักแม้ในขณะที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สืบตำรวจโท ประจักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง จึงมีอำนาจและหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิงได้เท่าที่จำเป็นตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์



/จากการ...

จากการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การที่สืบตำรวจโท ประจักษ์ นำเอาหนังสือทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเพื่อเสนอข้อมูลต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว และแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า สืบตำรวจโท ประจักษ์ เป็นผู้จัดให้มีการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการที่พิพาท แต่เมื่อภายหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิงแล้ว นางณัชพิมพ์ บุญโชติ ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ลงลายมือชื่อผูกพันตามสัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในฐานะผู้ว่าจ้างด้วยตนเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิเสธความผูกพันตามสัญญาดังกล่าวได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากสืบตำรวจโท ประจักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๑๒ โครงการรวมเป็นเงิน ๒๒๑,๔๒๕,๒๐๐ บาท ทั้งที่จริงแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมิได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสืบตำรวจโท ประจักษ์ และผู้เกี่ยวข้อง และมีคำสั่งไล่สืบตำรวจโท ประจักษ์ ออกจากราชการแล้ว จึงต้องถือว่าการลงนามในสัญญาว่าจ้างดังกล่าวขัดต่อกฎหมายและมีการดำเนินการโดยมิชอบมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาคืนไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ถือว่าผู้ฟ้องคดียอมรับว่าการทำสัญญาพิพาทเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ฟ้องคดีรู้ถึงความเป็นโมฆะดังกล่าวแล้ว สัญญาพิพาทจึงตกเป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัยสิทธิตามสัญญาที่ตกเป็นโมฆะมาฟ้องร้องเรียกเงินค่าจ้างและค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ นั้น เห็นว่า แม้หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเป็นเอกสารปลอม แต่ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการเสนอหนังสือดังกล่าวจากสืบตำรวจโท ประจักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิงซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใจว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบราคาตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบ



/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนด โดยไม่ปรากฏเหตุที่จะทำให้การสอบราคาดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ให้เข้าทำงานตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตุ้ ตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมาย และมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนแล้วเสร็จตามสัญญาและประชาชนได้ใช้ถนนดังกล่าวสมประโยชน์ตามความมุ่งหมายของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างการกระทำโดยมิชอบของสืบทารวจโท ประจักษ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อปฏิเสธความผูกพันตามสัญญาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ ประกอบกับแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาคืนไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่การรับคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวมิใช่ข้อเท็จจริงที่จะเป็นเหตุให้สัญญาพิพาทกลายเป็นสัญญาที่สร้างขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในข้อนี้จึงไม่อาจรับฟังได้

กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และสัญญาว่าจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมจำนวน ๑๓๐,๖๔๔.๘๖ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ



/กำหนดการจ่ายเงิน...

กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองตุ้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติการชำระหนี้ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองกระเจิงตามใบตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่า ควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้งนายกองคการบริหารส่วนตำบลคลองกระเจิงได้ลงลายมือชื่ออนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างด้วยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้าง จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงถือได้ว่า มูลหนี้ชำระค่าจ้างตามสัญญาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เลขที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้ว แต่กำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวมิใช่การกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้จึงต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจะตกเป็นผู้ผิดนัด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและมีความเห็นว่าควรจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้าง พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ค่าจ้างถึงกำหนดชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คำนวณถึงวันฟ้อง เป็นเวลา ๑๙๙ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน ๘๑,๖๕๘.๑๕ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๐๗๘,๖๕๘.๑๕ บาท และต้อง



/ชำระดอกเบี้ย...

ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๒๓๓,๓๑๑.๖๒ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๐๗๘,๖๕๘.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และคืนค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้น ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมนูญ ปุณณกริยากร
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๒๐๕๐ ๐๗/๒๖

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

